

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS TELECOMUNICACIONES.

1- Derecho a la No Discriminación.- Ninguna prestadora te puede negar la prestación de un servicio de telecomunicaciones por tu origen étnico, religión o condición de discapacidad.

2- Libertad de Elección.- Eres libre de elegir la prestadora, los servicios y/o productos que decidas, sin obligación de un período mínimo de vigencia, salvo cuando aceptes descuentos o facilidades por adquirirlos. Puedes elegir contratar los servicios de forma individual o empaquetada.

3- Derecho a la información.- Tienes derecho a recibir información gratis, veraz y detallada sobre los productos y servicios, promociones y ofertas, así como de las tarifas, términos y condiciones en que se ofrece el servicio, incluyendo alertas de tus consumos mientras usas el servicio de roaming. Debes consultar las características de los productos, servicios, ofertas, promociones que te interesen; antes de contratar usa los canales de tu prestadora para Atención Telefónica, Portal Web, Aplicaciones, Oficinas Comerciales y Centros de Atención al Cliente disponibles para hacer consultas y satisfacer tus dudas. En caso de que se presente un inconveniente con tu servicio repórtalo a tu prestadora.

4- Facturación por Servicio.- Tienes derecho a recibir por los medios acordados la factura mensual previa a la fecha límite de pago y a no pagar servicios no solicitados o no recibidos. En caso de cambio en la tarifa, se te debe comunicar con 30 días calendario antes de su entrada en vigencia y en caso de no estar de acuerdo, podrás mantener tu contrato igual hasta el fin de su período mínimo de vigencia, y de no ser posible para la prestadora cancelarlo sin penalidad.

5- Calidad del servicio contratado.- Tienes derecho a recibir el servicio contratado de manera continua y en condiciones de calidad; y en caso de que se presente interrupción injustificada solicita un crédito por el equivalente del tiempo que perdure la misma.

6- Suspensión del servicio.- Tienes derecho a suspender temporalmente el servicio contratado por un máximo total de tres (3) períodos de facturación dentro de un año, dichas suspensiones no podrán ser menor a un (1) período de facturación.

7- Derecho a Establecer límites de Crédito.- Tienes derecho a preestablecer tope o límite para bloqueo automático del servicio de roaming de datos, teniendo la opción de reactivar dicho servicio mediante las vías habilitadas por las prestadoras para estos fines.

8- Derecho a Reclamar.- Cuando tengas inconvenientes con tu servicio tienes derecho a reclamar ante tu prestadora dentro de los plazos establecidos, y si no recibes respuesta a tiempo, o la respuesta es insatisfactoria puedes presentar tu reclamo ante el INDOTEL.

9- Derecho a transferencia de Saldo no consumido.- Tienes derecho a que el saldo no consumido sea transferido al período siguiente por hasta 90 días.

10- Portabilidad Numérica.- Tienes derecho a cambiar de prestadora manteniendo el mismo número telefónico, siempre que estés cumpliendo con tus compromisos contractuales, la línea esté activa y a tu nombre. La portabilidad sólo es posible entre servicios móviles o entre servicios fijos. Si el servicio es fijo, toma en cuenta que la portabilidad sólo opera dentro de una misma provincia y no aplica para los servicios de televisión por suscripción ni internet.

11- Derecho a Privacidad y Protección de Datos.- La prestadora debe proteger la confidencialidad de tu información y usar tus datos sólo para fines del servicio contratado, así como garantizar la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

12- Derecho de Uso del Servicio de Emergencia.- Tienes derecho al uso del servicio de emergencia 9-1-1 de manera gratuita, dónde esté disponible. Este servicio, es estrictamente para emergencias y su uso debe ser de manera responsable.

13- Derecho a que se respeten límites en horario y número de llamadas con fines de cobro de deudas.- Están prohibidas las telecomunicaciones para cobro de deudas en horario de 8:00 de la noche a 7:00 de la mañana del día siguiente, las que excedan de 5 por día y las realizadas o programadas con intervalos menores de 30 minutos.

14- Deber de Cumplir los compromisos contractuales.- El contrato de servicio que vas adquirir con la prestadora contrae obligaciones; Debes leer con atención los términos y condiciones antes de firmar y mantenerte informado de tus derechos y deberes como un ciudadano digital. Debes cumplir con tus compromisos contractuales, como pagar a tiempo tu factura por consumo o cualquier otro cargo aplicable, según el acuerdo con tu prestadora, para evitar cargos por mora y la suspensión o cancelación del servicio.

15- Deber de hacer Uso Adecuado del Servicio.- Debes hacer un uso responsable del servicio, en consecuencia, no debes efectuar conexiones o instalaciones para obtener en forma fraudulenta el suministro del servicio ni revenderlo o remover, cambiar o alterar las configuraciones en las interfaces y/o equipos terminales, sean fijos o móviles. También debes evitar el uso abusivo del servicio, contrario a las leyes y sus reglamentos aplicables, al orden público y las buenas costumbres.

16- Deber de dar información veraz y completa.- Debes suministrar a la prestadora información veraz al momento de solicitar y contratar el servicio; informar a la prestadora de cualquier cambio durante la vigencia del contrato. La prestadora, previa aprobación tuya, podrá acceder a los lugares donde se encuentren las instalaciones de los servicios suministrados para fines de inspecciones y actuaciones por razones vinculadas al servicio.

Para información, asistencia de quejas, denuncias y/o reclamaciones puedes comunicarte con el INDOTEL llamando sin cargos a la línea 809-200-9707; también ingresando al portal del INDOTEL www.indotel.gob.do y completar el formulario de reclamación; escribirnos a dau@indotel.gob.do; conversar en tiempo real a través de nuestro chat o visitarnos en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en el Departamento de Asistencia al Usuario, ubicado, en el primer piso del Edificio Osiris, donde se encuentran las oficinas del INDOTEL, ubicado en la Ave. Abraham Lincoln Núm. 962, en Santo Domingo, D. N.



RESUMEN CONTRATO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVILES

Este documento forma parte de su contrato y explica las condiciones para la prestación de los servicios convenidos entre usted y VIVA.

El CLIENTE tiene un periodo de prueba de 7 días hábiles para confirmar que su servicio funciona según lo acordado.

Principales obligaciones del usuario.

1) Cumplir con los compromisos contractuales, pagar oportunamente los servicios prestados, incluyendo cualquier cargo adicional cuando haya incumplimiento. **2)** Suministrar información veraz y completa al momento de realizar los compromisos contractuales. **3)** Hacer uso adecuado de los equipos y los servicios, según lo establecido en la ley, reglamentos y de orden público. **4)** No efectuar conexiones o instalaciones para obtener en forma fraudulenta el suministro del servicio. **5)** No revender el servicio sin la autorización expresa de la prestadora.

Calidad y crédito.

VIVA se compromete a brindarle el servicio contratado en forma continua y eficiente, sin interrupciones injustificadas, garantizando las condiciones de calidad acordadas por las partes y de conformidad con lo establecido en la reglamentación vigente.

En caso de que se presente indisponibilidad del servicio o éste se suspenda a pesar de su pago oportuno, los usuarios tendrán derecho a la aplicación de un crédito por avería, total o parcial del servicio, cuando esta se produzca por causas que no sean imputables al usuario, salvo casos de fuerza mayor.

Cambio de titular.

VIVA realizará los cambios de nombre que sean solicitados por el usuario que demuestre el uso continuo del Servicio de acuerdo a la política vigente de **VIVA**. Al realizar un cambio de nombre, usted asume la calidad de **EL CLIENTE** frente a **VIVA** y acepta pagar los cargos por renta y uso correspondientes, así como todos los costos asociados servicios de valor agregado.

Modificación del contrato.

VIVA se compromete ante **EL CLIENTE** a cumplir con el presente contrato durante el periodo de vigencia del mismo. En caso de cambios de tarifas, VIVA se compromete a publicarlos y comunicarlos con no menos de 30 días calendario antes de su entrada en vigencia. En caso de que **EL CLIENTE** no esté de acuerdo, podrá mantener los términos originales durante el remanente del periodo mínimo de vigencia del presente contrato. Sin embargo, en caso de renovación del contrato de servicios **EL CLIENTE** deberá pagar las tarifas vigentes establecidas por VIVA.

Suspensión temporal.

Usted tiene derecho a solicitar la suspensión del servicio por un máximo de 3 periodos de facturación dentro de 1 año, en periodos de suspensiones que no podrán ser menores a un periodo de facturación. En caso de que aplique, respecto a la Suspensión Temporal del Servicio por solicitud del Cliente, el Contrato se extenderá por la misma cantidad de meses en la que permanezca la suspensión.

Pago y Facturación del servicio.

Los ciclos de facturación de VIVA tienen una duración aproximada de treinta (30) días calendario. **EL CLIENTE** se obliga a pagar los valores generados por concepto de consumo de tiempo en aire, megabites, minimensajes, y otros cargos adicionales a los asignados al Plan de Servicio contratado y los servicios de valor agregado. **EL CLIENTE** deberá efectuar el pago de la renta mensual de su Plan en la fecha indicada en la factura emitida por VIVA, o la fecha consignada en el mensaje electrónico o de texto remitido a estos fines si esta ha sido la modalidad de remisión de facturas de elección de **EL CLIENTE**, independientemente de que no la haya recibido o la haya extraviado.

VIVA podrá remitir la factura mediante correo electrónico o mensaje de texto suministrado por usted.

Medios de atención.

1) Oficinas físicas, portal Web www.VIVA.com.do, redes sociales y líneas telefónicas; **2)** presentar cualquier denuncia, queja o reclamo a través de estos medios y le responderemos en un máximo de 15 días calendario en los casos de facturación y 7 días calendario para todos los demás casos susceptibles de reclamo; **3)** usted no recibe respuesta en el plazo antes indicado puede proceder a interponer su reclamo ante el INDOTEL; **4)** la respuesta dada no le resultare satisfactoria, usted tendrá derecho de recurrir y presentar su caso ante el INDOTEL, dentro de un plazo no mayor de 45 días calendario.

Vigencia mínima.

El cliente puede terminar el contrato en cualquier momento sin penalidades. No obstante, lo anterior, VIVA podrá exigir periodos de permanencia mínima cuando usted haya sido beneficiado de descuentos o facilidades para la obtención de equipos terminales, de interfaces o de los mismos servicios de telecomunicaciones ofrecidos, el cual está indicado en la “Hoja de Activación”, el presente contrato tendrá una vigencia mínima establecida en el referido anexo que forma parte integral del presente contrato. En consecuencia, la cancelación del contrato antes del transcurso del periodo establecido a esos fines, conllevará la aplicación de cargo de penalidad. Este Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de activación del Servicio y solo podrá ser terminado según lo establecido en este contrato. Asimismo, VIVA informa que existe la posibilidad de contratar los servicios sin recibir descuentos, de modo que este pueda decidir libremente, previa comparación de las distintas condiciones y tarifas y, por tanto, sin sujeción a un periodo mínimo de vigencia.

Penalidades.

La penalidad que **EL CLIENTE** deberá pagar a VIVA en caso de terminación unilateral anticipada será equivalente al valor total del descuento por subsidio del equipo más el valor del descuento por oferta, prorrateado y amortizado durante el tiempo de duración de este contrato (tanto en la unidad principal como de las inclusiones, cuando aplicare), que se establece en este documento, menos el total pagado por dichos conceptos entre el tiempo restante del contrato. Para el cálculo de esta penalidad, una fracción de mes restante será considerada como un (1) mes completo restante.



CONTRATO DE SERVICIO
DE TELECOMUNICACIONES INLÁMBRICAS

Trilogy Dominicana S.A.
RNC: 1-01-002026
Av. Winston Churchill
esq. Max Henriquez Ureña No. 73
Piantini Santo Domingo, R.D.

Datos del Contrato	
Localidad:	Tienda Churchill
Dirección:	Av. Winston Churchill esq. Max Henriquez Ureña #73, Piantini
Cuenta:	
Número de servicio:	8093040221

Datos del Cliente		
Nombres y Apellidos: RYAN STEVEN CASTRO FELIX		FOTO  NO DISPONIBLE
Fecha de Nacimiento: 1962-12-20	Ciudad de Residencia: AMIAMA GOMEZ (DM)	
Dirección De Residencia: C/ CALLE 4 32 LOS PRADOS		
Teléfono de Residencia: 8095680633	Teléfono trabajo: 8093070026	
Número de Cédula: 40219528417		
Correo electrónico: rcastrofelix06@gmail.com		

Datos de activación	
Línea de Negocio:	POSTPAGO CONSUMIDOR
Costo equipo sin imp.: N/A	
Marca y modelo equipo:	OTROS GSM
Monto subsidio equipo sin imp: 0	
Procedencia equipo:	EQUIPO CLIENTE
Precio venta equipo sin imp: N/A	
Serie equipo:	014993002511025
Serie SIM: 890104000008352875	
Nombre del plan:	Pospago Plus XL
Renta mensual sin imp: 1911.54	
Descripción del plan:	
Descuento en la Renta mensual:	N/A
Costo Paquete Adicional: 0	
Fecha de Corte:	15
Vigencia contrato: 0 MESES	
Monto por reconexión: 236	
Fecha permanencia mínima:	N/A
Deposito: 1911.54	

Nombre Cliente RYAN STEVEN CASTRO FELIX	Nombre del Representante STARLING D. ROSARIO FRANCO
Firma Cliente 	Firma Representante 